

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 입찰 참가 자격 제한 부적정

2. 관계기관 : ○●○○○○병원

3. 내용

가. 업무개요

정부는 중소기업의 입찰 참가 기회를 보장하고 과도한 자격 제한으로 인한 경쟁 저해를 방지하기 위해, 입찰 참가 제한 가능 사유를 계약 법령에 명확히 규정하여 기회 균등 원칙과 공정한 경쟁 질서를 확보하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의방법) 제1항에서는 계약의 기본원칙으로 일반경쟁을 규정하고 있으며, 계약의 목적, 성질 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 지명경쟁 또는 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등)에서는 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 제한사항들을 명시하고 있으며, 동조 제1항 제1호에 따라 공사계약은 기획재정부령이 정하는 금액(추정가격이 건설공사 30억 원, 전문공사 및 그 밖의 공사 3억 원) 이상인 경우 시공능력 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적으로 자격을 제한할 수 있고, 동항 제2호에서는 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사인 경우에는 실적제한을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제17조(입찰참가자격의 부당한 제한금지)에서는 계약담당자는 이 규칙 및 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 입찰참가자격을 제한하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

따라서, 공공기관이 공사계약을 추진할 때에는 추정가격이 기획재정부령이 정하는 금액이상의 경우, 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사의 경우만 실적제한을 할 수 있으며, 이외의 공사는 일반경쟁입찰을 통해 계약자를 선정하여 중소기업의 성장 기반 조성과 균형 있는 경제 발전을 위해 노력해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘**년 ○월 *일부터 ’**년 ○월 **일까지 ㉠㉡㉢㉣병원의 공사계약을 확인한 결과, [표]와 같이 추정가격이 건설공사 30억 원, 전문공사 및 그 밖의 공사는 3억 원 이하의 경우에도 ‘최근 ▼년간 ▼▼▼병상 이상의 ▼▼병원 개보수 공사실적을 제출한 업체’로 입찰참가자격을 제한한 사실이 확인되었습니다.

특히, ▶▶▶▶▶ ◇◇◇◇◇ 공사의 계약사전심사에서 ▲▲실은 본 공사가 ㉤㉥㉦㉧과 관련된 공사가 아니므로, ‘***병상 이상 **병원 개보수 실적 보유 업체’로 참가 자격을 제한하는 것은 과도하다는 검토의견을 통보하였으며, ㉨㉩㉪㉫부는 제한 조건을 삭제하겠다고 회신하였으나 계약 의뢰 과정에서 이를 누락하여 제한경쟁입찰 공고가 그대로 진행된 사실이 확인되었습니다.

[표] 공사계약 중 입찰 참가 자격 제한 부적정 사례

(단위 : 천원, VAT 미포함)

입찰공고명	추정가격	입찰공고일	실적제한	비고

4. 관계기관 의견

●●○○○병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●○○○♠♠♠은

- 향후 공사계약 추진 시, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 법령상 허용된 범위 내에서 입찰 참가 자격을 제한하여 주시고,(통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ♣♣♣♣♣♣는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고